

REVUE · TERRES LIBÉRÉES

Revue Loi 1905 — les sanctuaires confessionnels

*Le foncier libéré par le droit des cultes, et ce qu'on
peut en apprendre*

par Eozen

édition du 31 mai 2026

1 article

Table des matières

1. Le périmètre des libérations culturelles

28 mai 2026

Manifeste

Revue Loi 1905 — les sanctuaires confessionnels

Il existe en France une famille ancienne de terres mises hors-marché : celles qui sont tenues par des structures cultuelles. Le droit des cultes — bâti autour de la loi de 1905 et de son écosystème — porte une longue tradition de foncier soustrait à la circulation marchande, parfois sur des siècles, avec des règles internes de transmission et d’usage qui ressemblent, par bien des traits, aux formes contemporaines de libération.

Périmètre

La revue regarde les montages fonciers opérés dans le cadre des cultes — au sens large :

- les **associations cultuelles** au sens strict de la loi de 1905 ;
- les **congrégations** religieuses reconnues, et le patrimoine immobilier qui s’y attache ;
- les **fondations à caractère religieux**, et leurs ramifications patrimoniales ;
- les **biens diocésains**, leurs régimes propres, leurs procédures de cession et d’affectation ;
- les **terres monastiques** — bénédictines, cisterciennes, et leurs équivalents ;

- les **communautés et sanghas** — ashrams, monastères bouddhistes, fraternités œcuméniques ou laïques se présentant comme spirituelles — quand elles articulent un foncier dédié.

Le périmètre est large par nécessité : ces familles partagent un trait — un foncier tenu par une structure dont la finalité statutaire n'est pas l'enrichissement, et dont la gouvernance répond à un ordre interne — et varient sur tout le reste.

Posture

Descriptive, presque ethnographique. La revue ne fait pas le procès du fait religieux ; elle ne le défend pas non plus. Elle décrit des assemblages juridiques et leur effet sur le foncier, dans la même grammaire — usus / fructus / abusus — qui sert le reste du site. Quand un trait est éclairant pour un collectif civil, elle le relève.

Un fil critique court néanmoins, et la revue l'assume : **ces modèles sont souvent décrits mais rarement reproductibles** par un collectif civil ordinaire. Le statut culturel, le statut congréganiste, le régime concordataire local, la fondation religieuse, supposent des conditions d'accès — d'identité, de durée, d'institution — qu'un collectif neuf ne peut généralement pas reproduire. La revue le dit explicitement et ne laisse pas le lecteur croire qu'un montage culturel peut être copié-collé hors de son écosystème.

Archétypes à instruire :

- *La congrégation à patrimoine perpétuel* — le foncier transmis sur plusieurs siècles, et la mécanique juridique qui rend cette transmission presque insensible aux chocs de gouvernance.
- *Le bien diocésain affecté* — le terrain tenu par une institution centrale et mis à disposition d’usagers locaux par une chaîne de titres propres au droit canonique adossé au droit civil.
- *Le sangha en association culturelle* — la transposition de formes spirituelles non-chrétiennes dans le cadre 1905, et les ajustements qu’elle impose.
- *La fondation religieuse à finalité écologique* — la rencontre, parfois surprenante, entre une vocation contemplative et une vocation d’habitat du vivant.

Libérer une terre, c’est la soustraire à l’exploitation abusive et la préserver comme habitat pour le vivant ([la méthode](#)).

communautés et sanghas non chrétiens. Monastères bouddhistes, ashrams, fraternités œcuméniques ou inter-religieuses qui ont articulé un foncier à une vie communautaire dédiée. Certaines ont obtenu un statut d'association culturelle ; d'autres vivent sous des formes hybrides. Ces six familles ne sont pas homogènes. Elles produisent un effet — une terre tenue durablement hors du droit par une institution qui ne vise pas son enrichissement — et divergent sur presque tout le reste. Ce qui fait qu'elles obéissent à des logiques et des usages différents, et ce qu'un collectif civil n'en peut pas copier.

huit cents ans plus tard. Saint-Wandrille remonte au VII^e siècle, avec des interruptions, des reprises, des reconstructions. Cette épaisseur de temps n'est pas un ornement : elle a fait que l'institution a traversé les régimes, les guerres, les

Ce qu'on voit en arrivant

La transmission. Quand on devient moine à Tamié ou à Solesmes, on entre dans une discipline qui dépasse sa vie : noviciat de plusieurs années, vœux, formation, obéissance à un supérieur et, derrière lui, à une règle. Le résultat est que la communauté se renouvelle sans casser son axe. Plum Village fait la même chose : la porterie est tenue par un moine qui répond aux visiteurs et oriente les hôtes vers l'hôtellerie. Plus loin, la fromagerie tourne — c'est de là que vient la principale ressource de la communauté. Les heures sont scandées par les offices, sept fois par jour, et l'on entend la cloche depuis les vergers. Le foncier autour des terres agricoles, forêts, bâtiments d'accueil — appartient à la congrégation et n'a pas changé de mains depuis longtemps. Aucun moine n'en est propriétaire à titre personnel ; aucun ne le sera. Ils en ont l'usage parce qu'ils appartiennent à la communauté.

Une congrégation reconnue suppose une ancienneté, des statuts éprouvés, une discipline interne stabilisée — la procédure de reconnaissance par décret en Conseil d'Etat n'est pas un gâchis, c'est une instruction lente dont l'issue n'est jamais sûre, un domaine attendant, une économie modeste qui finance la vie commune (édition, fromagerie, brasserie, hôtellerie). On la retrouve, autrement, au monastère bouddhiste de Plum Village en Dordogne, fondé en 1982 dans la tradition vietnamienne de Thích Nhất Hạnh, et à Taizé, en Saône-et-Loire, fraternité œcuménique née pendant la guerre. Des lieux différents par leur tradition, leur âge, leur climat — et semblables par un trait : le sol qui les habite n'est un mécanisme culturel n'est pas un modèle qu'on décolle pour le recoller ailleurs. Une libération civile contemporaine qui voudrait atteindre une durée comparable devra inventer ses propres épaisseurs — sa durée, sa transmission, son institution — par d'autres moyens. Pourquoi on les regarde quand même La revue ne propose pas d'imiter ces lieux. Elle ne les défend pas non plus, et ne fait pas le procès de ce qu'ils

représentent. Elle les décrit parce qu'ils éclairent une chose simple : la libération

communautés et sanghas non chrétiens. Monastères bouddhistes, ashrams, fraternités œcuméniques ou inter-religieuses qui ont articulé un foncier à une vie communautaire dédiée. Certaines ont obtenu un statut d'association culturelle ; d'autres vivent sous des formes hybrides. Ces six familles ne sont pas homogènes. Elles partagent un effet — une terre tenue durablement hors-marché par une institution qui ne vise pas son enrichissement — et divergent sur presque tout le reste. Pourquoi ça tient Ce qui rend ces lieux solides, ce n'est pas un titre, c'est une épaisseur. Trois éléments y concourent, qu'on voit en les visitant. La durée. Tamisé a été fondée au XII^e siècle, refondée après la Révolution, et tient toujours son foncier huit cents ans plus tard. Saint-Wandrille remonte au VII^e siècle, avec des interruptions, des reprises, des reconstructions. Cette épaisseur de temps n'est pas un ornement : elle a fait que l'institution a traversé les régimes, les guerres, les

Ce qu'ils partagent avec une libération moderne

Vu depuis le foncier, ces lieux ont trois traits qui les rapprochent des libérations contemporaines auxquelles s'intéresse cet annuaire.

Le sol est tenu hors-marché. La terre n'est pas en vente, et il n'est pas prévu qu'elle le devienne. Quand des cessions ont lieu, elles existent, abbayes fermées, terrains réaménagés — elles passent par des procédures lentes et documentées, jamais par une décision d'opportunité. Dans une tradition différente, avec une formation monastique de plusieurs années avant les ordinations. L'institution. Au-dessus de chaque abbaye, il y a un ordre, et

L'activité ne vise pas l'enrichissement individuel. Ce que produit le foncier de Tamisé, la brasserie de Saint-Wandrille ou l'édition de Solesmes nourrit la communauté et l'entretien des lieux. Cette trame de soutien n'est pas symbolique : elle évite que la vulnérabilité locale fasse perdre le foncier. Ces trois épaisseurs — la durée, la transmission, l'institution

Le foncier est tenu par une institution, pas par les personnes qui y vivent. Quand les moines passent, l'abbaye reste. Quand un frère quitte Taizé, il ne repart pas avec une part du terrain. C'est ce détachement entre les personnes et le bien qui donne à ces lieux leur durée.

Conseil d'État n'est pas un guichet, c'est une instruction lente dont l'issue n'est Trois traits qui se retrouvent, sous d'autres formes, dans les libérations civiles d'aujourd'hui — fonciers solidaires, baux emphytéotiques sur sociétaires, démembrements à finalité collective. Le résultat se ressemble. Le mécanisme, lui, ne se ressemble pas.

l'association diocésaine contemporaine hérite d'une institution antérieure de plusieurs siècles, dont elle reçoit les biens, les procédures et la culture interne. Cela ne se dit pas contre les collectifs civils. Cela se dit parce que le détail compte : le mécanisme culturel n'est pas un modèle qu'on décolle pour le recoller ailleurs. Une libération civile contemporaine qui voudrait atteindre une durée comparable devra inventer ses propres épaisseurs — sa durée, sa transmission, son institution — par d'autres moyens. Pourquoi on les regarde quand même La revue ne propose pas d'imiter ces lieux. Elle ne les défend pas non plus, et ne fait pas le procès de ce qu'ils représentent. Elle les décrit parce qu'ils éclairent une chose simple : la libération

communautés et sanghas non chrétiens. Monastères bouddhistes, ashrams, fraternités œcuméniques ou inter-religieuses qui ont articulé un foncier à une vie communautaire dédiée. Certaines ont obtenu un statut d'association culturelle ; d'autres vivent sous des formes hybrides. Ces six familles ne sont pas homogènes. **Six familles, en clair**

Elles paient un effet — une terre tenue durablement hors-marché par une institution qui ne vise pas son enrichissement — et divergent sur presque tout le reste. Pourquoi ça tient ? Ce qui rend ces lieux solides, ce n'est pas un titre, c'est une épaisseur. Trois éléments y concourent, qu'on voit en les visitant. La durée. Tamié a été fondée en 1880 et est toujours là. Pour s'orienter, une phrase par famille suffit. huit cents ans plus tard, Saint-Wandrille remonte au VII^e siècle, avec des interruptions, des reprises, des reconstructions. Cette épaisseur de temps n'est pas

Les associations culturelles au sens de la loi de 1905. Une structure vague d'aliénation. Le foncier qui a tenu, longtemps, ne se brade pas vite. La transmission. Quand on devient moine à Tamié ou à Solesmes, on entre dans une discipline qui dépasse une vie : noviciat de plusieurs années, vœux, formation,

Les congrégations religieuses reconnues par décret. Une personne communauté se renouvelle sans casser son axe. Plum Village fait la même chose morale, rattachée à un ordre, qui détient un foncier de manière perpétuelle pour autant que la congrégation se maintienne.

Les fondations à caractère religieux. Un patrimoine affecté à une obédience trappistes. Quand un monastère faiblit, un autre peut renforcer ; quand un foncier devient trop lourd pour ses occupants, une réaffectation s'organise. d'une association.

Cette trame de soutien n'est pas symbolique : elle évite que la vulnérabilité locale fasse perdre le foncier. Ces trois épaisseurs — la durée, la transmission, l'institution — ne sont pas des bonus. Elles sont ce qui permet à la libération de tenir. Pourquoi un collectif civil ne peut pas faire pareil ? Un collectif quasi constant depuis 1950 — les églises, les évêchés, les bâtiments diocésains — et l'affectent à des usagers locaux par des chaînes propres.

une congrégation reconnue suppose une ancienneté, des statuts éprouvés, une **Les terres monastiques.** Abbayes et monastères — bénédictins, cisterciens, trappistes, chartreux et leurs équivalents féminins — dont les emprises combinent bâti conventuel, forêts, terres agricoles et bâtiments d'accueil, généralement détenues par une congrégation reconnue pour l'administration — ce qui exclut les « communautés spirituelles » de sens

reconnu. Les vœux, le noviciat, le rattachement à un ordre international ne se fabriquent pas en deux ans. Une chaîne diocésaine ne s'invente pas non plus : **Les communautés et sanghas non chrétiens.** Monastères bouddhistes, ashrams, fraternités œcuméniques ou inter-religieuses qui ne se dit pas contre les collectifs civils. Cela se dit parce que le détail compte : le mécanisme culturel n'est pas un modèle qu'on décolle pour le recoller ailleurs. Une libération civile contemporaine qui voudrait atteindre une durée comparable devra inventer ses propres épaisseurs — sa durée, sa transmission, son institution — par d'autres moyens. Pourquoi on les regarde quand même ? La revue ne propose pas d'imiter ces lieux. Elle ne les défend pas non plus, et ne fait pas le procès de ce qu'ils représentent. Elle les décrit parce qu'ils éclairent une chose simple : la libération

communautés et sanghas non chrétiens. Monastères bouddhistes, ashrams, fraternités œcuméniques ou inter-religieuses qui ont articulé un foncier à une vie communautaire dédiée. Certaines ont obtenu un statut d'association culturelle ; d'autres vivent sous des formes hybrides. Ces six familles ne sont pas homogènes. Elles partagent un statut d'association culturelle ; d'autres vivent sous une terre tenue durablement hors-marché par une institution qui ne vise pas son enrichissement — et divergent sur presque tout le reste. Pourquoi ça tient ? Ce qui rend ces lieux solides, ce n'est pas un titre, c'est une épaisseur. Trois éléments y concourent, qu'on voit en les visitant. La durée. Tamié a été fondée au XII^e siècle, refondée après la Révolution, et tient toujours son foncier huit cents ans plus tard. Saint-Wandrille remonte au VII^e siècle, avec des interruptions, des reprises, des reconstructions. Cette épaisseur de temps n'est pas un ornement : elle a fait que l'institution a traversé les régimes, les guerres, les vagues d'aliénation. Le foncier qui a tenu si longtemps ne se brade pas vite. La transmission. Quand on devient moine à Tamié ou à Solesmes, on entre dans une discipline qui dépasse une vie : noviciat de plusieurs années, vœux, formation, obéissance à un supérieur et, derrière lui, à une règle. Le résultat est que la communauté se renouvelle sans casser son axe. Plum Village fait la même chose dans une tradition différente, avec une formation monastique de plusieurs années avant les ordinations. L'institution. Au-dessus de chaque abbaye, il y a un ordre, et l'association internationale. L'Ordre international de la Confédération bénédictine, l'Ordre cistercien, les obédiences trappistes. Quand un monastère faiblit, un autre peut renforcer : quand un foncier devient trop lourd pour ses occupants, une réaffectation s'organise. Cette trame de soutien n'est pas symbolique : elle évite que la vulnérabilité locale fasse perdre le foncier. Ces trois épaisseurs — la durée, la transmission, l'institution — ne se brade pas vite. Elles sont ce qui permet à la libération de tenir. Pourquoi un collectif civil ne peut pas faire pareil ? Un collectif qui se constitue aujourd'hui pour libérer une terre ne peut pas, par bonne volonté, se doter de ce qui précède. La reconnaissance suppose une ancienneté, des statuts éprouvés, une discipline interne stabilisée — la procédure de reconnaissance par décret en conseil d'Etat n'est pas un gadget, c'est une instruction venue d'en haut. L'issue n'est jamais sans casser son axe. Plum Village fait la même chose dans une tradition différente, mais seulement si la pratique du culte est reconnaissable comme telle pour l'administration — ce qui exclut les « communautés spirituelles » au sens vague. Les vœux, le noviciat, le rattachement à un ordre international ne se fabriquent pas en deux ans. Une chaîne diocésaine ne s'invente pas non plus : l'association diocésaine contemporaine hérite d'une institution antérieure de plusieurs siècles, dont elle reçoit les biens, les procédures et la culture interne. Cela n'est pas un hasard. Quand un monastère faiblit, un autre peut renforcer : quand un foncier devient trop lourd pour ses occupants, une libération civile contemporaine qui voudrait atteindre une durée comparable devra inventer ses propres épaisseurs — sa durée, sa transmission, son institution — par d'autres moyens. Pourquoi on les regarde quand même ? La revue ne propose pas d'imiter ces lieux. Elle ne les défend pas non plus, et ne fait pas le procès de ce qu'ils représentent. Elle les décrit parce qu'ils éclairent une chose simple : la libération

communautés et sanghas non chrétiens. Monastères bouddhistes, ashrams, fraternités œcuméniques ou inter-religieuses qui ont articulé un foncier à une vie communautaire dédiée. Certaines ont obtenu un statut d'association culturelle ; d'autres vivent sous des formes hybrides. Ces six familles ne sont pas homogènes. Elles partagent un effet — une terre tenue durablement hors-marché par une symbolique : elle évite que la vulnérabilité locale fasse perdre le foncier. Pourquoi ça tient Ce qui rend ces lieux solides, ce n'est pas un titre, c'est une épaisseur. Trois éléments y concourent, qu'on voit en les visitant. La durée. Tamié a été fondée au XII^e siècle, refondée après la Révolution, et tient toujours son foncier. Ces trois épaisseurs — la durée, la transmission, l'institution — ne sont pas des bonus. Elles sont ce qui permet à la libération de tenir. interruptions, des reprises, des reconstructions. Cette épaisseur de temps n'est pas un ornement : elle a fait que l'institution a traversé les régimes, les guerres, les vagues d'attention. Le foncier qui a tenu si longtemps ne se brade pas vite. La transmission. Quand on devient moine à Tamié ou à Solesmes, on entre dans une discipline qui dépasse une vie : noviciat de plusieurs années, vœux, formation, peut pas, par bonne volonté, se doter de ce qui précède. La raison n'est pas un mauvais sort, ce sont les conditions d'accès à l'écosystème. Une congrégation reconnue suppose une ancienneté, des statuts éprouvés, une discipline interne stabilisée — la procédure de reconnaissance par décret en Conseil d'État n'est pas un guichet, c'est une instruction lente dont l'issue n'est jamais garantie. Un sangha ou une fraternité peut obtenir le statut d'association culturelle, mais

Pourquoi un collectif civil ne peut pas faire pareil Un collectif qui se constitue aujourd'hui pour libérer une terre ne peut pas, par bonne volonté, se doter de ce qui précède. La raison n'est pas un mauvais sort, ce sont les conditions d'accès à l'écosystème. Une congrégation reconnue suppose une ancienneté, des statuts éprouvés, une discipline interne stabilisée — la procédure de reconnaissance par décret en Conseil d'État n'est pas un guichet, c'est une instruction lente dont l'issue n'est jamais garantie. Un sangha ou une fraternité peut obtenir le statut d'association culturelle, mais seulement si la pratique du culte est reconnaissable comme telle pour libérer une terre ne peut pas, par bonne volonté, se doter de ce qui précède. La raison n'est pas un mauvais sort, ce sont les conditions d'accès à l'écosystème. Une congrégation reconnue suppose une ancienneté, des statuts éprouvés, une discipline interne stabilisée — la procédure de reconnaissance par décret en Conseil d'État n'est pas un guichet, c'est une instruction lente dont l'issue n'est jamais garantie. Un sangha ou une fraternité peut obtenir le statut d'association culturelle, mais

un collectif civil ne peut pas faire pareil. Un collectif qui se constitue aujourd'hui pour libérer une terre ne peut pas, par bonne volonté, se doter de ce qui précède. La raison n'est pas un mauvais sort, ce sont les conditions d'accès à l'écosystème. Une congrégation reconnue suppose une ancienneté, des statuts éprouvés, une discipline interne stabilisée — la procédure de reconnaissance par décret en Conseil d'État n'est pas un guichet, c'est une instruction lente dont l'issue n'est jamais garantie. Un sangha ou une fraternité peut obtenir le statut d'association culturelle, mais

seulement si la pratique du culte est reconnaissable comme telle pour libérer une terre ne peut pas, par bonne volonté, se doter de ce qui précède. La raison n'est pas un mauvais sort, ce sont les conditions d'accès à l'écosystème. Une congrégation reconnue suppose une ancienneté, des statuts éprouvés, une discipline interne stabilisée — la procédure de reconnaissance par décret en Conseil d'État n'est pas un guichet, c'est une instruction lente dont l'issue n'est jamais garantie. Un sangha ou une fraternité peut obtenir le statut d'association culturelle, mais

communautés et sanghas non chrétiens. Monastères bouddhistes, ashrams, fraternités œcuméniques ou inter-religieuses qui ont articulé un foncier à une vie communautaire dédiée. Certaines ont obtenu un statut d'association culturelle ; d'autres vivent sous des formes hybrides. Ces six familles ne sont pas homogènes, qui voudrait atteindre une durée comparable devra inventer ses propres épaisseurs — sa durée, sa transmission, son institution — par d'autres moyens. Elle qui rend ces lieux solides, ce n'est pas un titre, c'est une

épaisseur. Trois éléments y concourent, qu'on voit en les visitant. La durée. Tamié a été fondée au XII^e siècle, refondée après la Révolution, et tient toujours son foncier huit cents ans plus tard. Saint-Waastille remonte au VII^e siècle, avec des interruptions, des reprises, des reconstructions. Cette épaisseur de temps n'est pas un ornement : elle a fait que l'institution a traversé les régimes, les guerres, les vagues d'alienation. Le foncier qui a tenu si longtemps ne se brade pas vite. La durée porte, quand on tient ferme à l'unité d'un lieu, on entre dans une

obéissance à un supérieur et, derrière lui, à une règle. Le résultat est que la communauté se renouvelle sans casser son axe. Plum Village fait la même chose pour comprendre ce qu'on cherche aujourd'hui. La revue ne propose pas d'imiter ces lieux. Elle ne les défend pas non plus, et ne fait pas le procès de ce qu'ils représentent. Elle les décrit parce qu'ils éclairent une chose simple : la libération foncière en France a une histoire, et cette histoire passe en grande partie par le droit des cultes. Ne pas le voir, c'est se priver d'un point d'appui pour comprendre ce qu'on cherche aujourd'hui.

Ce que ces lieux apprennent à un lecteur civil, ce n'est pas leur montage. C'est ce qu'il faut tenir pour qu'une libération dure : une chaîne de transmission qui survit aux fondateurs, une institution qui porte le foncier au-delà des personnes, une discipline interne qui rend les engagements stables. Comment un collectif civil tient — ne sont pas des bonus. Elles sont ce qui permet à la libération de tenir. Pourquoi ces trois choses sans s'appuyer sur le droit culturel, c'est ce que la revue abordera dans les articles suivants — pas par réplication, par transposition.

La revue ne propose pas d'imiter ces lieux. Elle ne les défend pas non plus, et ne fait pas le procès de ce qu'ils représentent. Elle les décrit parce qu'ils éclairent une chose simple : la libération foncière en France a une histoire, et cette histoire passe en grande partie par le droit des cultes. Ne pas le voir, c'est se priver d'un point d'appui pour comprendre ce qu'on cherche aujourd'hui.

La revue ne propose pas d'imiter ces lieux. Elle ne les défend pas non plus, et ne fait pas le procès de ce qu'ils représentent. Elle les décrit parce qu'ils éclairent une chose simple : la libération foncière en France a une histoire, et cette histoire passe en grande partie par le droit des cultes. Ne pas le voir, c'est se priver d'un point d'appui pour comprendre ce qu'on cherche aujourd'hui.